

TITRE IV : LE RÉGIME DE L'IMMATRICULATION FONCIÈRE

I- L'immatriculation foncière

- Origine :

- Act Torrens, loi australienne, du nom de son auteur Robert Torrens,
 - Institué au Maroc par le Dahir du 12/08/1913 ; modifié et complété par divers Dahirs, notamment la loi n° 14-07 promulguée par le Dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011).
 - Système de publicité réelle propre à l'immeuble ≠ s'oppose à la publicité personnelle, faite au nom du propriétaire
-

- **Objet et nature de l'immatriculation :**

Objet : « l'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait.

Elle consiste à :

- Immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l'établissement d'un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés ;
- Inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l'immeuble qui en fait l'objet » (Art. 1^{er} de la loi sur l'immatriculation foncière).

Nature de l'immatriculation :

- ✗ « L'immatriculation est facultative. Toutefois, lorsqu'une réquisition d'immatriculation a été déposée, elle ne peut être retirée » Art. 6 de la loi.
- ✗ « L'immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du ministre de tutelle de l'ANCFCC ... » Art. 7 de la loi.
- ✗ **Exemples de cas d'immatriculation obligatoire :**
 - + Art. 8 de la loi sur l'immatriculation foncière : « ... quant elle est ordonnée par les tribunaux compétents au cours d'une procédure de saisie immobilière à l'encontre du saisi ».
 - + Immeubles des associations syndicales de propriétaires urbains (Dahirs des 10 novembre 1917 et 10 juin 1922).
 - + Immeubles en cours de Délimitation Administrative ayant fait l'objet d'oppositions (Domaine de l'Etat : Dahir du 3 janvier 1916 ; Terres collectives : Dahir du 18 février 1924).
 - + Immeubles compris dans les secteurs soumis à remembrement rural (Dahir du 30 juin 1962).
 - + Loi 25-90 sur les lotissements, morcellements et groupes d'habitation.

1- Procédure de l'immatriculation foncière

La procédure est essentiellement administrative, mais peut comporter des phases judiciaires (oppositions, cas de refus d'immatriculation).

1.1- Dépôt de la demande d'IF :

A- Dépôt d'une réquisition au conservateur qui en délivre récépissé. Cette réquisition doit être accompagnée de pièces justificatives.

- Art. 10 de la loi. La réquisition d'IF ne peut être déposée que par :
 - Le propriétaire ;
 - Le copropriétaire, sous réserve du droit de chefâa de ses copropriétaires ;
 - Le bénéficiaire de droits réels : usufruit, superficie, emphytéose, zina, houa et surélévation, habous ;
 - Le bénéficiaire de servitudes foncières avec le consentement du propriétaire ;
 - Le créancier non payé à l'échéance, qui en vertu d'une décision judiciaire obtenue contre son débiteur, entreprend une saisie immobilière (Art. 11 de la loi) ;
 - Le représentant légal d'un incapable ou d'un mineur en leur nom (Art. 12 de la loi).

B- Immatriculation d'ensemble : Plusieurs propriétaires peuvent convenir de provoquer l'immatriculation simultanée de leurs ensembles, si ces derniers sont contigus ou simplement séparés par des portions du domaine public.

1.2- Publicité de la demande :

Large publicité :

- Art. 17
 - Dans les 10 jours du dépôt de la réquisition, le conservateur dresse un extrait à publier au B.O.
 - Après la publication, et dans les 2 mois qui suivent cette publication, il dresse un avis contenant la date et l'heure de bornage.
- Art. 18
 - Des exemplaires de ces 2 documents sont adressés contre accusé de réception dans les 20 jours avant la date de bornage au : Président du Tribunal de 1^{ère} instance, au représentant de l'autorité locale et au président du conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.
 - Affichage obligatoire dans leurs locaux jusqu'au jour du bornage.
 - Publication de ces 2 documents par le représentant de l'autorité locale sur les marchés de son territoire ;

1.3- Le Bornage :

- Opération topographique + un acte de publicité + une enquête juridique ;
- Le conservateur dirige les opérations de bornage dont l'exécution est déléguée à un IGT assermenté et inscrit à l'ordre ;
- Le conservateur convoque personnellement à cette opération :
 - Le requérant d'immatriculation,
 - Les riverains indiqués dans la réquisition,
 - Les intervenants et les titulaires de droits réels et charges foncières qui se seraient régulièrement révélés.
- L'IGT délégué procède à l'enquête juridique (interroge le requérant, indication par ce dernier des limites, observations des riverains et intervenants, constat du fait et de la durée de la possession, ...) ;
- Il place les bornes et dresse un plan sommaire dit croquis de bornage ;
- Il dresse un P.V. de bornage, le signe et le fait signer par toutes les parties comparantes (mention est faite qu'elles ne peuvent signer ou qu'elles s'y refusent) ;
- Si le P.V. mentionne l'exécution des opérations de bornage, le conservateur fait publier et afficher un avis qui fixe le point de départ du délai de 2 mois imparti aux intéressés pour formuler opposition ;
- Cet avis est publié au B.O. dans un délai maximum de 4 mois qui suivent le bornage définitif de la propriété.

1.4- Les oppositions :

- ✗ Toute personne qui prétend à un droit ou son mandataire peut formuler opposition dans le délai de 2 mois :
 - + En cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant d'immatriculation ou sur les limites de l'immeuble ;
 - + En cas de prétention sur l'exercice d'un droit réel susceptible d'inscription sur le titre foncier à établir ;
 - + En cas de contestation d'un droit publié suivant l'article 84 de la loi.

- ✗ **Les délais légaux d'opposition :**
 - + 2 mois de la date de publication au B.O. de l'avis de clôture de bornage ;
 - + Opposition tardive (Art. 29) exceptionnelle, peut être reçu par le conservateur, même si la réquisition d'immatriculation n'est grevée d'aucune opposition antérieure, à condition que le dossier ne soit pas transmis au tribunal de 1^{ère} Instance.

-
- ✘ Les oppositions par déclaration écrite ou orale sont reçues par le conservateur ou par l'IGT délégué lors des opérations de bornage ;
 - ✘ Elles doivent être accompagnées de tous les titres invoqués et de toutes les justifications utiles ;
 - ✘ Si l'opposant ne dépose pas ces documents ou ne s'acquitte pas de la taxe judiciaire et des droits de plaidoiries, l'opposition est considérée nulle et non avenue ;
 - ✘ Dans les 3 mois qui suivent le délai d'opposition, le conservateur transmet le dossier au Tribunal de 1^{ère} Instance pour statuer sur les prétentions du requérant et des opposants.

1.5- La phase judiciaire :

Le tribunal statue sur l'existence, la nature, la consistance et l'étendue du droit prétendu par les opposants. Il renvoie les parties, une fois le jugement ayant acquis la force de la chose jugée, pour qu'il soit fait état de sa décision devant le conservateur.

Le tribunal indique dans son jugement les limites et la superficie des parties reconnues au profit des opposants, et en cas d'indivision, la part revenant à chacun d'entre eux (Art. 37 de la loi).

- ✗ Aussitôt le jugement rendu et avant l'expiration de 8 jours, il est notifié par extrait au requérant et à tous les opposants. Le jugement est susceptible d'appel et de recours en cassation dans les délais fixés par le code de procédure civile (Art. 40 de la loi) ;
- ✗ Toute réquisition d'immatriculation ou toute opposition à l'immatriculation reconnue par le tribunal abusive, vexatoire ou de mauvaise foi donne lieu, contre celui qui l'a formée, à une amende au profit de l'ANCFCC, dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la valeur de l'immeuble ou du droit prétendu. Le tout, sans préjudice au droit des parties lésées aux dommages et intérêts (Art. 48 de la loi).

1.6- La décision du conservateur :

- ✗ Une fois le tribunal a statué sur l'opposition et le dossier transmis à la conservation foncière, ou encore s'il n'y a pas eu opposition, le conservateur procède soit à l'immatriculation de l'immeuble, soit au rejet de la réquisition ;
- ✗ Dans les 3 mois qui suivent l'expiration du délai d'opposition, le conservateur procède à l'immatriculation, si aucune opposition n'a été formulée et que toutes les formalités ont été accomplies. (Art 30 de la loi) ;
- ✗ La décision de rejet de la réquisition d'immatriculation doit être motivée. Elle est susceptible de recours devant le tribunal de 1^{ère} Instance qui statue à charge d'appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation (Art. 37 bis de la loi) ;
- ✗ Chaque immatriculation donne lieu à l'établissement par le conservateur d'un titre foncier, qui porte un numéro d'ordre et un nom particulier. Le plan y reste annexé (Art. 52 de la loi). Le propriétaire a le droit d'obtenir un duplicata de ce titre (Art. 58 de la loi).

2- Effets de l'immatriculation :

- ✗ Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l'immeuble, au moment de l'immatriculation, à l'exclusion de tous autres droits non inscrits (Art. 62 de la loi) ;
- ✗ La prescription ne peut faire acquérir aucun droit réel sur un immeuble immatriculé à l'encontre du propriétaire inscrit, ni amener la disparition d'aucun des droits réels inscrits sur le titre foncier (Art. 63 de la loi) ;
- ✗ Aucun recours ne peut être exercé sur l'immeuble à raison d'un droit lésé par suite d'une immatriculation. Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommage et intérêt contre l'auteur du dol. En cas d'insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d'assurance (Art. 64 de la loi).

II- L'INSCRIPTION SUR LE TITRE FONCIER

- ✗ La publicité (inscription sur le titre foncier) constitue le prolongement de l'immatriculation. Elle met à jour les livres fonciers de tous les événements ou actes susceptibles de modifier l'état des droits existants sur les immeubles immatriculés.

1- Les inscriptions portées sur les livres fonciers

A- Actes et faits inscriptibles : (Art. 65 de la loi)

- ✗ Tous faits, dispositions et conventions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux,
- ✗ Tous procès-verbaux et ordonnances de saisie immobilière,
- ✗ Tous jugements passés en force de chose jugée.
 - ⇒ ayant pour objet de constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel immobilier ;
- ✗ Tous baux d'immeubles excédant 3 années,
- ✗ Toute quittance ou cession d'une somme équivalente à plus d'une année de loyers non échus,
- ✗ Les actes de succession (Inscriptions des droits réels immobiliers résultant d'une succession) Art. 82 de la loi).
- ✗ L'article 69 de la loi, prévoit indirectement l'inscription « des conditions de résolution du droit de disposer » ainsi que l'inscription de l'état civil des bénéficiaires ...

B- procédure de l'inscription

- ✗ Dépôt de l'acte à la conservation foncière concernée (avec duplicata du titre concerné). Les réquisitions sont constatées au fur et à mesure et sont exécutées dans le même ordre (n° sur le registre de dépôt) Art. 76 de la loi.
- ✗ Les inscriptions doivent respecter les formalités et un enchaînement ininterrompu de transfert des droits. Tout chaînon manquant bloque les inscriptions ultérieures.
- ✗ Les inscriptions donnent lieu au paiement de droits qui sont calculés sur la base de la valeur déclarée à l'acte.
- ✗ Si les réquisitions concernant le même immeuble sont présentées en même temps, il en est fait mention au registre de dépôts et les droits sont inscrits en concurrence. S'ils sont exclusifs les uns des autres, le conservateur de la propriété foncière refuse l'inscription (Al. 2 de l'article 76 de la loi).
- ✗ L'ordre de préférence entre les droits établis sur le même immeuble se détermine par l'ordre des inscriptions. (Art. 77 de la loi).
- ✗ Dans tous les cas où le conservateur refuse l'inscription ou la radiation d'un droit réel, sa décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de 1^{ère} Instance qui statue à charge d'appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation. (Art. 96 de la loi).

C- A quel moment les inscriptions peuvent-elles être effectuées ?

- ✗ Il est de l'intérêt propre du bénéficiaire acquéreur de procéder à l'inscription de son droit sur le titre foncier le plus tôt possible pour le garantir.
- ✗ Le délai pour effectuer l'inscription est fixé à 3 mois. Ce délai court :
 - + Pour les décisions judiciaires, à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée ;
 - + Pour les actes authentiques, à compter de la date de la rédaction de l'acte ;
 - + Pour les actes SSP., à compter de la dernière légalisation de signature.

Toutefois, pour les actes visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ce délai ne s'applique pas aux :

- ✗ Actes ayant fait l'objet d'une prénotation ;
- ✗ Baux, quittances ou cessions de loyers prévus à l'article 65 de la loi. (Art. 65 bis de la loi).

- ✘ Si l'inscription sur le titre foncier n'est pas requise et les droits de conservation foncière ne sont pas payés dans le délai prévu ci-dessus, le requérant de l'inscription sera passible d'une pénalité égale à 5% du montant des droits exigibles pour le 1^{er} mois qui suit la date d'expiration dudit délai, et 0,5% desdits droits pour chaque mois ou fraction de mois ultérieur. (Art. 65 bis de la loi).
- ✘ Sur un plan strictement juridique, ces délais ne sont pas à proprement parler des délais légaux d'inscription. Ces exigences sont en fait des délais pour éviter une majoration des frais. Et ils sont fixés pour inciter les intéressés à inscrire leurs droits le plus tôt possible.
- ✘ Compte tenu des circonstances susceptibles de contrarier l'inscription d'un acte, la loi organise une mesure conservatoire : « la prénotation ».

D- La prénotation :

D-1/ Définition : c'est une mention à caractère provisoire sur le titre foncier ; une mesure conservatoire qui tend à préserver momentanément un droit revendiqué qui ne peut être régulièrement inscrit sur les livres fonciers.

- ✘ C'est une mesure d'inscription pour l'avenir, qui peut notamment sauvegarder des droits en formation, des droits dont la constitution n'est pas pleinement réalisée.
Elle constitue, toutefois, une mise en garde pour les tiers, l'immeuble concerné pouvant faire, par ailleurs, l'objet d'un véritable litige, par suite, elle peut constituer une grave entrave à la libre disposition d'un immeuble.
- ✘ La prénotation reçue demeure valable jusqu'à la fin du délai légal prévu. A la fin de ce délai, si le droit n'est pas validé, la prénotation est radiée d'office par le conservateur.

D-2/ Différents types de prénotation

a/ Cas prévus par la loi foncière (Art. 85 et 86) :

La demande de la prénotation est inscrite sur le titre foncier par le conservateur soit :

- ✗ En vertu d'un titre attestant d'un droit sur l'immeuble que le conservateur ne peut inscrire en l'état ; → Valable 10 jours ;
- ✗ En vertu d'une copie de requête sur le fond introduite devant les juridictions compétentes ; → Valable 1 mois ; Elle est radiée d'office, à l'expiration de ce délai, sauf si le prénotant produit une ordonnance rendue par le Président du tribunal de 1^{ère} Instance.
- ✗ En vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de 1^{ère} Instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble, → effet fixé à 3 mois à partir de la date de sa prononciation. Cette durée peut être prorogée sur ordonnance du président du tribunal de 1^{ère} Instance à condition qu'une action sur le fond soit introduite. L'effet de cette prorogation reste valable jusqu'à la prononciation du jugement définitif.

A noter : Il est possible de recourir au président du Tribunal de 1^{ère} Instance du ressort de l'immeuble, en sa qualité de juge des référés, pour ordonner la radiation de la prénotation chaque fois que les motifs invoqués s'avèrent non fondés ou irréguliers. (Dernier alinéa de l'article 86 de la loi).

- ✗ b/ Autres cas de prénotation (en vertu de textes législatifs spécifiques)
- ✗ Prénotation en cas d'expropriation (loi 7.81 du 6/5/1982), inscrite au vu du projet d'acte de cessibilité publié au BO et/ou sur production de la requête relative à la prise de possession ;
 - + Bénéficiaire : l'expropriant
 - + Son effet dure jusqu'à l'inscription du jugement ou de l'accord amiable portant transfert de la propriété au profit de l'expropriant.

- ✖ Prénotation en matière de recouvrement des créances publiques (Art. 115 de la loi 15.97 du 3/5/2000) destinée à garantir le paiement des dettes vis-à-vis de l'Etat, des EPC et des Collect. Locales ;
 - + Bénéficiaire : Le Trésor public
 - + Déposée au vu du bordereau indiquant le nom du débiteur et le montant de la dette (20.000 dhs et plus, les dettes étant cumulatives).
 - + Reste valable jusqu'à l'inscription d'une hypothèque forcée sur le bien ; sauf radiation de la prénotation pour quelque cause que ce soit.

- ✘ **Prénotation en matière de VEFA**, loi 44.00 du 3/10/2002 modifiée par la loi n° 107-12 du 03/02/2016 (intégrée au DOC)
 - + Bénéficiaire : L'acquéreur potentiel (Art. 618-10 du DOC).
 - + Reçue au vu du contrat préliminaire et si les avances dépassent 50% du prix de vente.
 - + Validité : jusqu'à la date d'inscription du contrat définitif, sauf annulation ou radiation préalables

- ✘ **Prénotation en cas de location-accession** (loi 51.00 du 11/11/2003 – art.5)
 - + Reçue au vu du contrat de location-accession
 - + Conserve le rang à l'inscription future du contrat définitif
 - + Radiation suite à l'inscription dudit contrat ou pour tout autre motif.

2- Les effets de l'inscription sur le titre foncier

- ✗ **Art. 66 de la loi** : « Tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n'existe, à l'égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière.
L'annulation de cette inscription ne peut, en aucun cas, être opposée aux tiers de bonne foi ».
- ✗ **Art. 67 de la loi** : « Les actes volontaires et les conventions contractuelles tendant à constituer, transmettre aux tiers, reconnaître, modifier ou éteindre un droit réel ne produisent effet, même entre parties, qu'à dater de l'inscription sur le titre foncier, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'inexécution de leurs conventions ».

✘ **Art. 68 de la loi** : « Les baux qui n'ont pas été rendus publics par une inscription sur le titre foncier, conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente loi, ne sont pas opposables aux tiers pour toute durée dépassant 3 ans calculée à partir du jour où les actes visés par l'article 67 produisent effet.

✘ **Art. 2 du code des droits réels** : « Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu'ils relatent, et font preuve à l'égard des tiers, que la personne qui y est dénommée, est réellement investie des droits qui y sont spécifiés.

Les annulations, modifications ou radiations ultérieures ne peuvent être opposées ou préjudicier au tiers inscrit de bonne foi sauf en cas de préjudice subi causé par dol ou une falsification et à condition que le titulaire du droit qui a subi ce préjudice ait soumis son action en justice de revendication de son droit dans un délai de 4 années à partir de la date de l'inscription objet de la demande d'annulation, de modification ou de radiation ».

Il ressort de ces articles que l'inscription sur le titre foncier produit deux effets essentiels : un effet constitutif, un effet légal et une force probante.

A- Effet légal, effet constitutif des inscriptions

- ✗ L'effet constitutif des inscriptions signifie que l'inscription seule établit et constitue le droit de propriété ou tout droit réel, et ce à l'égard des tiers et également entre les parties elles-mêmes.
- ✗ Seule l'inscription de l'acte de vente sur les livres fonciers, et non l'acte de vente, transfère la propriété entre les parties. Par suite, ce droit une fois inscrit ne peut être modifié ou restreint que par une inscription ultérieure, modificative ou restrictive, prise au profit d'un tiers.
- ✗ Ne sont pas soumis à l'effet constitutif des inscriptions foncières :
 - + Les droits privatifs d'eau ;
 - + L'inscription d'une hypothèque peut être différée 90 jours, à titre momentané (Art. 184 du C.D.R.) ;
 - + La transmission héréditaire.

B- Force probante des inscriptions

- ✖ La force probante, comme mode de preuve, concerne la garantie des droits inscrits, soit entre les parties, soit au profit ou à l'égard des tiers.

B-1/ Force probante des inscriptions entre les parties

- ✖ La garantie du droit réel est obtenue entre les parties au moyen de l'inscription. Cette inscription a déjà transféré le droit réel à son acquéreur, c'est ce qu'on appelle l'effet constitutif. Mais de plus, cette inscription garantit le droit de l'acquéreur, d'abord contre les agissements de l'autre partie (par ex : si celle-ci vient à céder à nouveau le même droit) ; elle garantit également que l'acquéreur est bien titulaire régulier du droit.

Mais, cette force probante de l'inscription entre les parties, est basée sur une simple présomption d'existence et de validité. Même si cette présomption est légale, elle peut être combattue par la preuve contraire, qui une fois reconnue judiciairement entraînera la radiation de l'inscription.

En effet, l'inscription ne vaut que ce que vaut l'acte juridique dont elle dérive. Si l'acte objet de l'inscription est annulé judiciairement pour cause d'erreur, de simulation (...) ; son inscription sera radiée.

Donc, l'inscription ne produit entre les parties, qu'une garantie relative et non absolue. On n'est plus dans le domaine de la décision d'immatriculation qui a un caractère définitive et inattaquable.

B-2/ Force des inscriptions à l'égard des tiers

- ✕ L'inscription sur le titre foncier a **force probante à l'égard des tiers** ; son titulaire peut opposer son droit inscrit à tout tiers (exemple : il peut faire prononcer l'expulsion de tout occupant de son immeuble par une ordonnance du juge, dès lors que cet occupant, qui prétend avoir un droit réel sur cet immeuble, ne peut invoquer aucune inscription nominative à son profit (Arrêt de la C.A. Rabat du 16/02/1957 ; GTM 1957, p.118).
- ✕ Au profit du tiers de bonne foi, les inscriptions portées sur le titre foncier conservent les droits qu'ils relatent. Les annulations, modifications ou radiations ultérieures ne peuvent lui être opposées sauf :
 - + En cas de préjudice subi causé par le dol ou l'usage de faux ;
 - + Et à condition que le titulaire du droit qui a subi ce préjudice ait soumis son action de revendication de son droit dans un délai de 4 années à partir de la date de l'inscription objet de la demande d'annulation, de modification ou de radiation (Art. 2 du C.D.R.).

Exemple :

- ✗ Un propriétaire A s'était engagé, par acte écrit à vendre à B le lot qui lui serait attribué à la suite d'un partage judiciaire en cours d'un immeuble immatriculé en état d'indivision. Malgré cette promesse, le jour même de l'inscription du partage judiciaire : A vendit son lot à C, qui connaissait la promesse de vente faite à B (C étant le secrétaire de l'avocat du propriétaire A). C fit inscrire son acte d'achat.

La cour (CAR, Arrêt du 17/02/1951 ; GTM 1951, p.105) saisie de la requête de B, ayant constaté l'accord frauduleux entre A et C (et notamment la connaissance par C de la promesse consentie par A à B) annula la vente et ordonna la radiation de l'inscription de l'acte d'achat de C, et ordonna à A de formaliser la vente avec B, bénéficiaire de la promesse, et condamna les deux complices A et C à des dommages – intérêts au profit de leur victime B.